وفيه اشارة الى لزوم صيامه وان لم يشهد عند القاضي ولا فرق بين كونه من عرض الناس او الامام فلا يامر الناس بالصوم ولا بالفطر اذا رآه وحده ويصوم هو ٤٢٨ (ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال) برؤيته منفردا لما روينا كذا في الفتح والتترخانية عن المحيط والخلاصة وفي الجوهرة خلافه قال الامام يأمرهم بالصوم برؤيته وحده ولا يصلي بهم العيد ولا يفطر لا سرا ولا جهرا انتهى فأخذ بالاحتياط في الحالين وفي الحجة قال صاحب الكتاب اذا استيقن بالهلال يخرج ويصلي العيد ويفطر لانه ثابت بالشرع وقد تيقن كذا في التترخانية (وان افطر) من راى الهلال وحده (في الوقتين) رمضان وشوال (قضى) لما تلونا (ولا كفارة عليه) ولا على صديق للرائي ان شهد عنده بهلال الفطر وصدقه فافطر لانه يوم عيد عنده فيكون شبهة وبرد شهادته في رمضان صار مكذبا شرعا (و) بذلك لا كفارة عليه و (لو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح) لقيام الشبهة وهي قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون وقيل تجب الكفارة فيهما للظاهر بين الناس في الفطر وللحقيقة التي عنده في رمضان (واذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه) كضباب وندى (قبل) اى القاضي بمجلسه (خبر واحد عدل) هو الذي حسناته أكثر من سيئاته والعدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروأة (أو) خبر (مستور) هو مجهول في الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة يقبل قوله (في الصحيح) و يلزم العدل أن يشهد عند الحاكم في ليلة رؤيته كيلا يصبحوا مفطرين

الحديث يفيد ان الصوم يوم صوم الناس ومن رأى هلال رمضان وحده ورد قوله وجب عليه صومه مع ان الناس لم يصوموا واجيب بأن الصوم ثبت بدليل خاص وهو الآية المتقدمة (قوله وفيه اشارة الخ) وجهها انه اذا لزمه الصيام بعد رد قوله يلزمه اذا لم يشهد ولم يرد بالاولى والصوم المراد منه حقيقته لا الامساك على المعتمد في صورة رؤية هلال الفطر وهل يجب او يندب قولان والمعتمد الاول والمراد بالوجوب الافتراض كما قاله صاحب تحفة الاخيار (قوله من عرض الناس) بالضم اى عامتهم كما في القاموس (قوله اذا رآه) أى هلال الصوم او هلال الفطر على التوزيع (قوله ولا يجوز له الفطر) جعل كلام المصنف مرتبطا بما قبله من مسئلة الامام فأخرج المتن عن العموم (قوله وفي الجوهرة) ومثله في الهندية عن السراج (قوله قال) اى صاحب الجوهرة (قوله برؤيته) اى برؤية هلال رمضان (قوله ولا يصلي بهم العيد) اى اذا رأى هلال شوال كما افصح عنه في السراج وكذا يقال فيما بعد (قوله فأخذ) اى اخذ من قال بهذا التفصيل (قوله في الحالين) هما رؤية هلال رمضان بالصوم ورؤية الفطر بالصوم أيضا لاحتمال الغلط في الرؤية (قوله قال صاحب الكتاب) يحتمل أنه القدوري (قوله اذا استيقن) اى الامام (قوله لانه ثابت بالشرع) اى برؤية الامام (قوله لما تلونا) اى من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال في الشرح ولما روينا أي من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا الخ وفي نسخ من الصغير وروينا (قوله لانه يوم عيد عنده) هذا تعليل لعدم الكفارة في الافطار برؤية هلال الفطر (قوله وبرد شهادته) متعلق بقوله صار مكذبا وهو تعليل للفطر في رؤية هلال رمضان (قوله وبذلك) اى بما ذكر من التعليل (قوله يوم تصومون) اى والناس لم يصوموا عند رؤية هلال رمضان وهذا مع الاستغناء عنه بقوله وبذلك لا كفارة عليه انما يظهر في هلال رمضان واما العلة في الفطر فلانه يوم عيد عنده اى للرؤية المتحققة عنده (قوله في الفطر) اى في رؤية هلال الفطر اى فانه افطر والناس صائمون فتجب الكفارة (قوله وللحقيقة التي عنده) اى للرؤية المحققة عنده في رمضان فاذا افطر وجبت عليه الكفارة (قوله كضباب) قال في القاموس واليوم صار ذا ضباب بالفتح اى ندى كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان اه فذكره حينئذ لا فائدة فيه لان كلا من الغيم والندى مذكور (قوله وندى) بالقصر هو كما في القاموس الثرى والشحم والمطر والبلل والطل وشيء يتطيب به كالبخور اه والمناسب هنا المطر أو البلل ولكنهما لا يعلان السماء (قوله بمجلسه) قال في التنوير وشرحه وقيل بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم ومجلس قضاء الخ فذكر المجلس اتفاقي (قوله خبر واحد عدل) يلزم ان يكون مسلما عاقلا بالغا بصيرا وفي الهندية لا تقبل شهادة المراهق (قوله هو الذي الخ) هو أدنى وصف العدالة وهو الشرط (قوله والمروأة) قال في القاموس مرؤ ككرم مروأة فهو مريء اى ذو مروأة وانسانية اه (قوله في الصحيح) مقابله ظاهر الرواية انه لا يقبل خبر المستور (قوله و يلزم العدل) أما الفاسق ان علم ان الحاكم يعمل بقول الطحاوي وهو قبول شهادة الفاسق